

Лекция 15 (12.12.25)

Административное право

Виды отношений

- В зависимости от особенностей участников
 - между соподчиненными участниками
 - между субъектами исполнительной власти и между лицами не находящимися в организационном подчинении
 - между субъектами исполнительной власти и гражданами
- управленческие отношения в административном аспекте с учетом государственного устройства РФ
 - по территориальному признаку (между субъектами)
 - между однопорядковыми субъектами РФ
 - между разноуровневыми субъектами РФ
 - по открытости
 - внутренние отношения (касательно должностей, приказы внутри)
 - внешние

Методы групповых отношений

- предписания и запрет
 - предоставление возможностей
-

Отношение субъектов административного права

Субъекты могут быть индивидуальные и коллективные. Индивидуальные - граждане, иностранные граждане, лица без гражданства. Коллективные - государственные служащие и должностные лица (являются представителями специальных государственных органов).

Виды организаций

- государственные - концерны, органы,
- негосударственные - трудовые коллективы, органы местного самоуправления, различные коммерческие организации.

Источники права

- Конституция
 - Законодательные акты
 - Постановление президента
 - Уполномоченный представитель по государственному округу
-

Административные правонарушения

Наказания рассматриваются в КоАП РФ. К ответственности привлекаются лица с 16 лет, в отличие от УК РФ, привлекаются в том числе и юр. лица. Вина юр. лица строится через выполнение предписаний установленных нормативно-правовых актов.

- виновные и противоправные деяния (обладают средней общественной опасностью)

Виды наказаний

- штраф
- предупреждение
- конфискация
- лишение специального права
- лишение должностей

Обстоятельства смягчающие административную ответственность

- раскаяние
- добровольное возмещение причиненного ущерба
- совершение правонарушений в состоянии серьезного волнения
- совершение правонарушений малолетними
- совершение правонарушений беременной женщиной
- совершение правонарушений женщиной с малолетними детьми

Отягчающее обстоятельства

- совершение правонарушений в условиях бедствия (мародерство)
 - опьянение
-